

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 808 del 04/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 372 del 04/12/2023

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione Piazza Duomo" - Liquidazione acconto.-

CUP: C88E23000220004 - CIG: A00DD46A92

Cap. 205 - Cod. 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione a contrarre n° 567 del 11.09.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023;

-con determinazione n° 592 del 18/09/2023 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, alla ditta Costruzioni Sud S.r.l., con sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 57, che ha offerto un ribasso percentuale dell'8,00 % pari ad un importo netto di € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Vista la fattura n° FATTPA 18_23 del 24.11.2023 di complessivi € 16.500,00 inclusa IVA al 10%, presentata dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l. con sede a Squillace (CZ);

Constatato che l'opera in oggetto è finanziata con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto, pari a complessivi € 16.500,00 di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per IVA al 10%, alla ditta Costruzioni Sud S.r.l., sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 57;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva alla ditta Costruzioni Sud S.r.l., sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 57, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_40354709 con scadenza validità il 19/01/2024;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 36/2023 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° FATTPA 18_23 del 24.11.2023, emessa dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l. con sede a Squillace (CZ), dell'importo complessivo di € 16.500,00, di cui € 15.000,00 per lavori e € 1.500,00 per IVA al 10%;
- 2. di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° FATTPA 18_23 del 24.11.2023, emessa dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l. con sede a Squillace (CZ), di € 16.500,00 di cui € 15.000,00 per imponibile ed € 1.500,00 per IVA al 10%, quale acconto dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi all'opera denominata "Riqualificazione Piazza Duomo" a Squillace (CZ);
- 3. di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

4. **di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n° 267/2000;
5. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;*
6. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Sud S.r.l. con sede a Squillace (CZ), per l'intervento in oggetto, dell'importo complessivo € 16.500,00 di cui € 15.000,00 per lavori e € 1.500,00 per IVA al 10%;
7. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 27 del D.Lgs. n° 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 205 – Cod. 0501202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)